

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2292/2535

นายวิเชียร เลหาเศรษฐี

โจทก์

นางเป็ญ เมฆวงศ์ กับพวก

จำเลย

นายวิเชียร เลหาเศรษฐี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่ออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท และฎีกาของโจทก์
ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก และวรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกา
โจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์มีทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมกันไป
ทั้งสองอย่าง ซึ่งหาได้มีแต่เพียงปัญหาข้อเท็จจริงแต่เพียงอย่างเดียวไม่ จึงเป็นกรณี
ที่ไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 102)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสองและบริวาร ขนย้าย
ทรัพย์สินของตนออกจากบ้านและที่ดินพิพาทตามฟ้อง ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้ จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ชำระเงินค่า
เสียหายแก่โจทก์วันละ 150 บาท นับตั้งแต่วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2532
เป็นต้นไปติดต่อกันไปทุกวันจนถึงวันที่จำเลยและบริวารจะได้ย้ายออกจากบ้านและ
ที่ดินพิพาทเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ และให้เพิกถอนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 21370 เลขที่ดิน 460ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นชื่อของนางเป็งเมฆวงศ์ จำเลยที่ 1 ทั้งนี้ให้โจทก์ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 ภายใน 7 วัน หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 98)

โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่ง (คำร้อง) นี้ โดยเสียค่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งมา 200 บาท (อันดับ 100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาโจทก์ทุกข้อโต้แย้งว่าพยานหลักฐานของโจทก์น่ารับฟังมากกว่าของจำเลย เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท และอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกและวรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ฎีกาโจทก์ทุกข้อโต้แย้งว่าพยานหลักฐานของโจทก์น่ารับฟังมากกว่าของจำเลย เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท และอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกและวรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ